Guía 8: Corporaciones de Gestión de Residentes



Índice

Corporaciones de Gestión de Residentes 3

Antecedentes 3

La gestión por residentes hoy: Guste Homes en Nueva Orleans, Luisiana 4

Antes de plantearse la gestión por residentes 4

Cómo formar una Corporación de Gestión de Residentes 5

Cómo asumir responsabilidades de gestión 5

Responsabilidades de una Corporación de Gestión de Residentes 6

Fondos y asistencia técnica del HUD 7

Recursos 7

Este documento forma parte del **Kit de herramientas para la organización y participación de residentes de vivienda pública**. El kit completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para consejos de residentes, herramientas relacionadas con los fondos de participación de inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Para ver el kit completo, visite: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no es un documento oficial ni obligatorio del HUD.

Crédito de la foto de portada: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.

CORPORACIONES DE GESTIÓN DE RESIDENTES

Las corporaciones de gestión de residentes (RMC) son organizaciones formadas por residentes de vivienda pública para administrar su propia propiedad. La autoridad de vivienda sigue siendo la propietaria. Según el acuerdo, la RMC puede asumir una parte o la totalidad de la administración. Las Corporaciones de Gestión de Residentes tienen una larga y exitosa trayectoria en la administración de vivienda pública, aunque hoy existen muy pocas. Por lo general, la autoridad de vivienda (o el HUD) paga a las RMC con fondos operativos o de capital, y las RMC tienen personal remunerado que son residentes.

La ley que creó el sistema federal de vivienda pública permite que los residentes administren la vivienda pública para mejorar las condiciones de vida. El HUD ha establecido regulaciones que describen las normas para formar RMC. Encontrará un **enlace** a estas regulaciones en la lista de recursos al final de este documento.

El HUD fomenta la gestión por parte de los residentes. En las regulaciones, el HUD describe como posibles beneficios una mejor calidad de vida, la dignidad que da un trabajo significativo y una participación real en la administración del complejo de vivienda.

"[Formar una corporación de gestión de residentes] es una oportunidad para mejorar sus condiciones. ¡Consiga un abogado, consiga un asesor y negocie su acuerdo!"

– Cynthia Wiggins,

Corporación de Gestión de Residentes de Guste Homes, Nueva Orleans (Luisiana)

Si está pensando en formar una corporación de gestión de residentes con sus vecinos, puede obtener más información en esta guía y en los recursos y organizaciones que se mencionan a lo largo de ella.

Antecedentes

La participación de los residentes en la administración de la vivienda pública surgió del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. Las condiciones de algunas viviendas públicas se estaban deteriorando. En 1971, frustrados por la mala administración y el mal estado de las viviendas, los residentes del complejo de vivienda pública Bromley-Heath de Boston formaron oficialmente la primera corporación de gestión de residentes. A este éxito le siguió de cerca el de los residentes de St. Louis, que hicieron una huelga de alquileres para protestar contra las malas condiciones y el aumento de los alquileres. Como parte del acuerdo que puso fin a la huelga, la autoridad de vivienda dio a los consejos de residentes el control de ciertas funciones de administración en algunas propiedades. En un **informe de 1992**, el HUD cita estos logros como el comienzo de un movimiento de gestión por parte de los residentes.

En 1987, el Congreso **modificó la ley** para fomentar la gestión por residentes, permitiendo que las RMC conservaran los fondos que lograran ahorrar gracias a una gestión eficiente. Esos fondos podían usarse para nuevas mejoras o servicios.

El informe de 1992, "**Evaluación de la gestión por residentes en la vivienda pública**", concluyó que las RMC tenían un buen desempeño en comparación con las autoridades de vivienda tradicionales en la mayoría de las áreas de gestión, sobre todo en las inspecciones anuales, las mudanzas de residentes y la recertificación de residentes. Además, las RMC de servicio completo (las que realizan todas las tareas de administración de la propiedad) tuvieron un desempeño especialmen-

te bueno en el mantenimiento y ofrecieron aproximadamente el doble de programas de servicios sociales que los sitios de comparación administrados por la autoridad de vivienda.

Las evaluaciones mostraron que las RMC tenían un alto nivel de desempeño y una mayor satisfacción de los residentes, con costos más bajos que su autoridad de vivienda.

La gestión por residentes hoy: Guste Homes en Nueva Orleans, Luisiana

Los residentes de Guste Homes en Nueva Orleans dieron sus primeros pasos hacia la gestión por residentes en 1996. La Corporación de Gestión de Residentes de Guste Homes se constituyó formalmente en el estado de Luisiana en 1998. En 2000, la RMC firmó un contrato de gestión compartida con la Autoridad de Vivienda de Nueva Orleans. En la gestión compartida, la autoridad de vivienda y la RMC comparten la responsabilidad de administrar el edificio.

Cynthia Wiggins es presidenta de la RMC de Guste Homes y de la Asociación Nacional de Corporaciones de Gestión de Residentes (NARMC). Ella cuenta la historia de Guste Homes y la transición a la gestión por residentes. Al principio, un empleado de la RMC acompañaba como observador cada una de las funciones que realizaba la autoridad de vivienda. La Sra. Wiggins dice que ese período de "acompañamiento" en la gestión compartida fue fundamental. El personal de la RMC aprendió a tramitar órdenes de trabajo de mantenimiento, recertificar a los residentes, hacer las inspecciones de entrada y salida, arreglar los jardines, emitir órdenes de compra y preparar un presupuesto. "No lo hicimos de forma gradual", dice la Sra. Wiggins, y explica que la RMC asumió todas las funciones de administración de una sola vez en 2004.

Desde 2004, Guste Homes se administra completamente por sus residentes. La RMC puso en marcha un proyecto de reurbanización, cuya última ronda de financiamiento se cerró en 2012. Como hoy la reurbanización requiere fondos ajenos a la vivienda pública tradicional, Guste Homes cuenta ahora con financiamiento de los Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos.

Sin embargo, la autoridad de vivienda sigue participando. La Autoridad de Vivienda de Nueva Orleans (HANO) audita cada año las finanzas de la RMC. Como paso adicional, la RMC también contrata a una firma de contabilidad externa para auditar sus libros. "Nuestros archivos están impecables", dice la Sra. Wiggins. La autoridad de vivienda también debe intervenir en ciertas compras importantes. A cambio de estos servicios de supervisión, la autoridad de vivienda recibe un porcentaje de los ingresos operativos de Guste Homes.

Guste Homes mira hacia el futuro. La Sra. Wiggins señala que una de sus metas es formar a los futuros líderes. Aunque la junta de la RMC es sólida y estable, muchos de sus miembros piensan jubilarse. La RMC busca nuevos líderes que asuman la responsabilidad de dirigir la organización. Si la gestión por residentes no tiene éxito, la administración de una RMC puede volver a la autoridad de vivienda. No obstante, la Sra. Wiggins está decidida a dedicar el tiempo que le queda como presidenta a reclutar nuevos miembros para la junta.

Antes de plantearse la gestión por residentes

Hoy existen muy pocas corporaciones de gestión de residentes. La Sra. Wiggins advierte que las RMC "no son para todo el mundo". Antes de plantearse formar una corporación de gestión de residentes, sugiere analizar qué tan sólido es su consejo de residentes.

No hace falta saberlo todo sobre la vivienda pública, el financiamiento público o la organización comunitaria para empezar el camino hacia una RMC. Sin embargo, usted y sus vecinos tendrán que estar dispuestos a aprender y a dedicarle muchas horas de esfuerzo. Muchas de las organizaciones y recursos que se mencionan al final de esta guía pueden ayudarles.



Si su consejo de residentes necesita fortalecerse, consulte también la Guía 2: Cómo involucrar a los residentes y representar sus intereses.

Cómo formar una Corporación de Gestión de Residentes

Una corporación de gestión de residentes es una organización sin fines de lucro. El HUD establece varios requisitos para las RMC, que se encuentran en la sección del Código de Regulaciones Federales que se enlaza más abajo.

La RMC debe:

- Constituirse como organización sin fines de lucro según la ley estatal
- Ser creada por los residentes directamente o a través de uno o más consejos de residentes
- Tener una junta que supervise al personal, que generalmente incluye a un administrador de la propiedad
- Contar con un "especialista calificado en administración de vivienda" que ayude con la capacitación y la evaluación de necesidades
- Firmar un contrato con la autoridad de vivienda (o con el HUD) para cualquier función de administración

Los consejos de residentes que forman la RMC deben:

- Seguir las pautas del HUD como consejo de residentes "debidamente elegido"
- Aprobar la creación de la RMC
- Tener representación en la junta de la RMC

Una misma organización puede funcionar como RMC y como consejo de residentes siempre que cumpla todos los requisitos del HUD para ambos. Los residentes también pueden formar una RMC sin formar un consejo de residentes. En ese caso, la mayoría de los residentes que viven en el edificio o los edificios afectados debe votar a favor de la RMC.

Cómo asumir responsabilidades de gestión

Primero, la RMC debe demostrar que es capaz de asumir las funciones que desea. La capacitación y la planificación son fundamentales. Un contrato de gestión compartida, como el que negoció Guste Homes, es una buena forma de adquirir la experiencia que necesitará la RMC. Los residentes también pueden capacitarse con organizaciones locales o nacionales.

La RMC puede identificar ciertas responsabilidades en las que tenga especial experiencia o interés. O bien puede decidir acompañar al personal de la autoridad de vivienda mediante la gestión compartida. Con el tiempo, la RMC puede ampliar su lista de responsabilidades o pasar de la ges-

tión compartida a la gestión completa. En cualquier caso, la RMC debería considerar contratar a un abogado para redactar una propuesta concreta.

Segundo, la autoridad de vivienda debe negociar de buena fe con la RMC. Luego, la autoridad de vivienda y la RMC firman un "contrato de gestión" que describe qué responsabilidades pasarán a la RMC y cuáles conservará la autoridad de vivienda. Si una autoridad de vivienda no negocia ni firma un contrato con la RMC, la RMC puede apelar ante el HUD contactando a la oficina local. El HUD pedirá documentación escrita de las negociaciones anteriores y apoyará nuevas negociaciones y la resolución del conflicto.

Si la autoridad de vivienda se prepara para "modernizar" (hacer reparaciones importantes en) los edificios que administra la RMC, debe consultar a la RMC. Si la RMC va a realizar o gestionar las reparaciones, debe cumplir plenamente todos los requisitos de fianzas, seguros y licencias.

Por último, la autoridad de vivienda supervisará el desempeño de la RMC al menos una vez al año. La RMC y la autoridad de vivienda deben acordar de antemano qué se supervisará y cómo, para que la RMC pueda prepararse.

Una RMC también puede solicitar recibir fondos directamente del HUD mediante un Contrato de Contribuciones Anuales. Si el HUD lo aprueba, la RMC deja de rendir cuentas a la autoridad de vivienda y pasa a responder ante el HUD, de forma muy parecida a como lo hacen las autoridades de vivienda.

Responsabilidades de una Corporación de Gestión de Residentes

Las Corporaciones de Gestión de Residentes pueden asumir cualquiera (o todas) de las siguientes responsabilidades:

- **Personal:** contratar y supervisar al personal de administración y mantenimiento
- **Selección de residentes:** recibir solicitudes, evaluar a los solicitantes y asignar las unidades
- **(Re)certificación y orientación de los residentes**
- **Cumplimiento del contrato de arrendamiento:** cobro del alquiler, facturación, aplicación de las normas, seguimiento de las cuentas de los inquilinos y ejecución de desalojos
- **Gestión financiera:** preparar y supervisar presupuestos, nóminas y cuentas
- **Seguridad:** proporcionar personal y coordinarse con la policía
- **Mantenimiento de la propiedad:** realizar las inspecciones anuales, recibir órdenes de trabajo, hacer el mantenimiento habitual y las reparaciones extraordinarias
- **Adquisiciones:** mantener el inventario, comprar suministros y solicitar ofertas
- **Servicios:** ofrecer servicios de apoyo a los residentes, como espacios en el centro comunitario, capacitaciones y programas extraescolares

La RMC puede asumir cualquier responsabilidad que sea compatible con el contrato del HUD para el financiamiento de la vivienda pública y que cumpla la ley.

Fondos y asistencia técnica del HUD

La RMC debe trabajar con un especialista calificado en administración de vivienda, en consulta con la autoridad de vivienda, para ayudar a los residentes que forman una RMC a:

- Determinar si una RMC sería posible y valdría la pena, lo que incluye:
  - » Conversaciones internas con los residentes sobre el tiempo y el esfuerzo necesarios
  - » Conversaciones externas con un especialista calificado en administración de vivienda
- Decidir qué responsabilidades debe asumir la RMC
- Capacitar a los residentes como posibles empleados de una RMC en habilidades relacionadas con el funcionamiento, la administración, el mantenimiento, las finanzas, la vivienda justa, la negociación de contratos y la planificación
- Diseñar y poner en marcha programas para los residentes
- Comprender las normas y regulaciones del HUD, como las de adquisiciones, contratación y responsabilidad financiera

En general, la autoridad de vivienda proporciona a la RMC los fondos operativos y de capital según el contrato que hayan negociado. La autoridad de vivienda sigue siendo responsable de supervisar a la RMC.

Las regulaciones del HUD también permiten el financiamiento directo a las RMC. La RMC puede solicitar al HUD pasar a su supervisión y financiamiento directos mediante un Contrato de Contribuciones Anuales. Esto puede tener sentido cuando la RMC ya está bien consolidada. Se puede otorgar financiamiento directo si la RMC:

- Solicita los fondos al HUD
- Tiene o está asumiendo las principales responsabilidades de administración
- Ha sido calificada al menos como de “desempeño estándar”
- No incumple ningún requisito que ponga en duda la capacidad de la organización para cumplir sus responsabilidades

Recursos

Código de Regulaciones Federales de EE. UU. sobre las Corporaciones de Gestión de Residentes: Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública, Subparte B, Participación de Inquilinos, subsección 135, Participación de los residentes en las operaciones de gestión de la autoridad de vivienda: **https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title24-vol4/pdf/CFR-2011-title24-vol4-sec964-130.pdf**

Evaluation of Resident Management in Public Housing: este informe de 1992 de la Oficina de Desarrollo de Políticas e Investigación del HUD evalúa las corporaciones de gestión de residentes y sus logros. **https://www.huduser.gov/portal/Publications/pdf/HUD-006093.pdf**

An Operations Guide for Resident Management Corporations: esta guía de 1990 estaba dirigida a los residentes que consideraban la gestión por residentes. Ahora está disponible en línea a través del National Housing Law Project. **https://www.nhlp.org/wp-content/uploads/Operations-Guide-for-RMCs-Nov.-1990.pdf**

National Alliance of Resident Services in Affordable and Assisted Housing: NAR-SAAH ofrece muchos servicios a los consejos de residentes y a los consejos jurisdiccionales, como capacitación, defensa de intereses y certificación. **https://www.narsaah.today/**

Asociación Nacional de Corporaciones de Gestión de Residentes (NARMC): comuníquese con la NARMC a través de la Corporación de Gestión de Residentes de Guste Homes: **http://ghrmc.org/index.html**

Código de los Estados Unidos, Título 42 – Salud y Bienestar Públicos, Capítulo 8, Vivienda para personas de bajos ingresos, Subcapítulo 1 – Programa general de vivienda subsidiada. Esta sección incluye las leyes relacionadas con las corporaciones de gestión de residentes: 42 U.S. Code 1437(r). **https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title42/html/USCODE-2010-title42-chap8-subchapI.htm**